主題精選：主登記 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 註記登記之意義與法律性質
發布日期: 2021-10-07
內文
今日專欄說明「註記登記」之意義與法律性質
• 一、意義
土地登記機關往往將法定登記事項以外之特定事項登載於不動產登記簿其他登記事項欄（即所
謂「註記」），使其內容得以公開於外部。亦即在標示部、所有權部或他項權利部其他登記事項
欄內註記資料之登記。
• 二、法律性質
註記登記之性質與主登記及附記登記之性質不同，主登記及附記登記因發生登記之法律效力，
其性質屬行政處分。但有關註記登記之性質，是否屬於行政處分，在學說與實務上則有爭議：
1. 事實行為（非行政處分）
2. 耕地三七五租約應由出租人會同承租人向鄉（鎮、市、區）公所申請登記；另鄉（鎮、
市、區）公所辦畢租約登記後，通知地政事務所於登記簿予以註記。但此項租約登記係為
保護佃農及謀舉證上之便利而設，並非須經登記，始能生效。此項租約性質係為債權關
係，就本質上其租約登記，非屬土地登記之範疇。準此，耕地三七五租約註記，其性質為
事實行為，並未發生法律效果。
3. 有關土地徵收之註記登記，係基於該土地被納入土地徵收計畫而為之登記，且整個土地徵
收計畫須先經主管機關核准，亦即該註記登記係依附於土地徵收此一行政處分，僅屬其後
之行政行為，應不屬行政處分，從而其相對人依法不得對之提起行政救濟。因此，登記機
關所為之註記，僅是對於已發生法律效果之行政行為為資訊揭露，促使第三人於交易上或
登記人員於登記審查上之注意，並未新創法律效果，從而屬事實行為。
按註記登記應屬於行政上之事實行為，因其係在土地登記簿之標示部、所有權部或他項權利部
其他登記事項欄註記資料之登記，僅係客觀事實之記載，對內在促使嗣後登記人員注意，對
外，則為提供資訊，使第三人知悉其事實，避免遭受不利益。由於註記登記與不動產物權得喪

變更之主登記，以及限制登記或他項權利內容變更登記之附記登記不同，並不發生任何登記之
效力，即不生不動產取得、設定、喪失及變更之效力，亦未對外直接發生法律效果，故其性質
以解為係事實行為較妥。
因其是事實行為，故對之不得提起訴願或撤銷訴訟。惟依行政機關囑託方式而為之註記登記，
得以囑託前之行政措施為標的，提其訴願或撤銷訴訟。至若登記機關逕為之註記登記，雖亦不
得對之提起訴願或撤銷訴訟，但土地所有權人如認該註記登記違法，影響土地所有權之圓滿狀
態，損害其權利，得向行政法院提起一般給付訴訟，請求除去該註記，以資救濟。
1. 行政處分
以下係在不動產登記簿之其他登記事項欄以註記方式予以登記，並於登記完畢時，對外直接發
生法律效力：
1. 依土地法第79條之1第1項規定對土地權利辦理預告登記，一經登記完畢，登記名義人對於
不動產權利所為之處分即受限制。
2. 依民法第826條之1第1項與土地登記規則第155條之1第1項規定辦理之共有不動產使用管理
登記，以及依民法第841條之2與土地登記規則第155條之2規定辦理之土地使用收益限制登
記。而此等登記之辦理，係於不動產登記簿上為註記登記，並附以共有物使用管理專簿或
土地使用收益限制約定專簿方式公示；其一經登記完畢，不僅使發生對抗第三人之效力；
且實質上其為附隨於不動產物權，已構成對於不動產行使權利（使用收益或限制）之內
容，亦即發生物權內容變更之效果。
此種註記登記之法律性質屬行政處分，故得以提起訴願或撤銷訴訟。
1. 視個案而定
對於不動產登記簿上之註記，應個別判定其法律性質，尚不得一概論之。若註記仍足以對外發
生一定之法律效果，即難謂非行政處分，至登記機關於土地登記簿上所為之註記究為行政處分
或為事實行為，端視作成註記之原因事實是否足以使註記發生法律效果而定。
此外應注意，註記之發動方式，應有土地登記規則關於申請登記、囑託登記或逕為登記規定之
適用；於是，登記機關對於不動產登記簿上之註記，仍須有法律或法規命令之依據始得為之。
參考文獻：最高行政法院103年度判字第692號；陳
立夫，2018，闡釋不動產登記簿上之註記－兼論相
關行政裁判之見解，台灣公法學的墊基與前瞻：城
仲模教授八秩華誕祝壽論文集（下冊）：頁208-
234。溫豐文，2018，註記登記之性質與救濟，現
代地政第366期，頁23-27。